

1008221-49.2022.8.26.0077

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Repetição do Indébito

Magistrado: Cassia de Abreu

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROUBO DE CARTÃO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DA AUTORA - Inadmissibilidade do pedido de reforma - Relação de consumo configurada - Incidência da Súmula 297 do C. STJ - Roubo de cartão, mantido pela consumidora junto com a senha, dentro de sua bolsa - Culpa exclusiva da autora - Excludente de responsabilidade - Inteligência do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

3ª Vara Cível

Rua Faustino Segura, 214, Birigui - SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008221-49.2022.8.26.0077 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008221-49.2022.8.26.0077

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Repetição do Indébito

Requerente:

Maria Pereira da Silva Santos

Requerido:

Magazine Luiza S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cassia de Abreu

Vistos.

MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cc repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência em face de MAGAZINE LUIZA alegando, em resumo, que seu cartão de crédito foi furtado em outubro de 2021. Registrou boletim de ocorrência e comunicou a ré. No entanto, esta não cancelou o cartão, fato este que se tornou de seu conhecimento no momento de pagar a fatura do mês de novembro de 2021. Na ocasião, não reconheceu três operações e, diante do valor cobrado, não conseguiu quitar a integralidade da dívida. Por tal razão, fez acordo de parcelamento do valor da fatura, em nove vezes de R\$ 158,34, apesar de não ter realizado as compras. Mesmo com o parcelamento do débito, não conseguiu honrar o compromisso e, em janeiro de 2022 realizou nova renegociação da dívida, que atingiu o montante de R\$ 3.615,60, em dez prestações. Sustentou que, excluindo-se as operações que não realizou, sua dívida é de R\$ 1.390,19. Alegou ter sofrido danos materiais e morais. Por fim, pediu procedência, para que seja declarada a inexistência do débito; para que seja ré condenada a repetir-lhe em dobro o valor cobrado a mais, ou seja, a quantia de R\$ 4.450,82 e para que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00. Juntou documentos.

A ré foi citada e contestou o pedido a fls. 73/81. Em preliminar, sustentou a ilegitimidade passiva, já que não comercializa serviços financeiros. Denunciou da lide à LUIZACRED. No mérito alegou que não pode ser condenada pela conduta de terceiros. Aduziu que não existe prova de solicitação de cancelamento. Asseverou que as compras realizadas com cartão de crédito necessitam de senha pessoal e intransferível. Afirmou que a autora não solicitou o estorno dos valores. Negou a ocorrência dos danos. Pediu a improcedência. Juntou documentos.

LUIZACRED S/A contestou o pedido e ingressou espontaneamente nos autos. Defendeu as cobranças. Pediu a improcedência.

Houve réplica.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas.

Retifique-se o polo passivo, incluindo-se a LUIZACRED, diante da concordância das partes.

Prejudicada a denúncia da lide.

No mais, não há que se falar em ilegitimidade passiva, for força do que dispõe o CDC. A requerida MAGAZINE LUIZA integra a cadeia produtiva e, em razão disso, responde por eventuais danos causados ao consumidor.

No mérito, o pedido é improcedente.

Sustentou a autora que foi vítima de furto de seu cartão, em 03 de outubro de 2021. Apesar de ter comunicado a ré quanto ao furto e pedido o cancelamento/bloqueio do plástico no dia seguinte, no dia 27 do mesmo mês e ano foram realizadas pelos golpistas três compras, as quais não reconhece. Após tomar conhecimento das compras, entrou em contato com a ré, noticiando o ocorrido e, para não ter seu nome negativado, acabou assumindo a dívida e parcelando-a.

Não obstante, não é o que se depreende da prova dos autos.

Não há sequer indícios de que a autora tenha solicitado o cancelamento/bloqueio do cartão no dia posterior ao furto.

Além disso, a autora foi extremamente negligente nos cuidados com o cartão de crédito. Extrai-se do boletim de ocorrência que deixou a bolsa, contendo o cartão, no interior do veículo destrancado e estacionado na rua. Chegou a afirmar que deixou o veículo destrancado pois estava com pressa.

Não bastasse isso, confessou à atendente da central de atendimento que o cartão estava acompanhado da senha (link da gravação a fls. 91). Com sua conduta, a autora permitiu que os criminosos realizassem as compras que ora são contestadas.

Os fatos se deram em decorrência da conduta culposa da própria vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade das rés.

A propósito se decidiu que: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO DE CARTÃO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Relação de consumo configurada – Incidência da Súmula 297 do C.

STJ - Roubo de cartão, mantido pela consumidora junto com a senha, dentro de sua bolsa - Culpa exclusiva da autora - Excludente de responsabilidade - Inteligência do artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016080-58.2021.8.26.0625; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022).

Não há portanto que se falar em declaração de inexistência de débito e nem em indenização.

A improcedência se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS em face de MAGAZINE LUIZA S/A e LUIZACRED S/A, nos moldes da fundamentação. Julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, observando-se na cobrança o fato de ser beneficiária da justiça gratuita.

P.I.C.

Birigui, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA